

**CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS  
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**

**ENTRE LES SOUSSIGNÉES :**

**DRAPO**, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 128 rue La Boétie, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 810 694 398, représentée par son Président, BLACKMIR SOLUTIONS, SASU au capital de 100 €, dont le siège social est situé au 112T rue Marcadet, 75018 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 913 590 642, elle-même représentée par son Président Julian Aroun, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommé « **DRAPO** » et représentée par son **Mandataire** « **FINETYS** ».

**ET**

AXON'NANOTECAXON'NANOTEC, rezrerzrezrerz au capital de 2.02.0 euros, dont le siège social est situé au 8 RUE DU CLOS RONDOT8 RUE DU CLOS RONDOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. sous le numéro 824 028 930824 028 930 représentée par Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., en qualité de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommé le « **Bénéficiaire** » ou « **AXON'NANOTECAXON'NANOTEC** »

Dans le présent accord, DRAPO, et le Bénéficiaire pourront être dénommés individuellement par la « **Partie** » ou collectivement par les « **Parties** ».

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PRÉAMBULE                                                                                                                          | 4  |
| ARTICLE 1 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS                                                                                         | 5  |
| 1.1 – Définitions                                                                                                                  | 5  |
| 1.2 –Interprétations                                                                                                               | 6  |
| ARTICLE 2 – OBJET                                                                                                                  | 7  |
| ARTICLE 3 – RÔLE ACTIF ET INCITATIF DE DRAPO                                                                                       | 7  |
| ARTICLE 4 – PÉRIMÈTRE                                                                                                              | 7  |
| ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE                                                                                            | 7  |
| 5.1 – Déclarations et Garanties                                                                                                    | 7  |
| 5.2 – Constitution du Dossier de travaux                                                                                           | 8  |
| 5.3 – Validation et éligibilité des Dossiers de travaux                                                                            | 9  |
| ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE DRAPO                                                                                                   | 10 |
| ARTICLE 7 – PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE                                                                                 | 10 |
| 7.1 – Principes                                                                                                                    | 10 |
| 7.2 – Montant de la Contribution Financière                                                                                        | 10 |
| 7.3 – Modalités de paiement                                                                                                        | 13 |
| ARTICLE 8 – CONTRÔLES                                                                                                              | 13 |
| 8.1 – Contrôles Obligatoires                                                                                                       | 13 |
| 8.2 – Contrôles volontaires                                                                                                        | 13 |
| ARTICLE 9 – CONTRÔLES RÉALISÉS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE                                                                           | 14 |
| ARTICLE 10 – DURÉE                                                                                                                 | 16 |
| ARTICLE 11 – RÉSILIATION ANTICIPÉE                                                                                                 | 16 |
| 11.1 – Résiliation pour non-respect des obligations contractuelles par une des Parties                                             | 16 |
| 11.2 – Résiliation pour faute grave/lourde                                                                                         | 16 |
| 11.3 – Résiliation en cas de modification des textes relatifs à l’obtention des CEE incompatibles avec les stipulations du Contrat | 16 |
| ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITÉ                                                                                                       | 17 |
| ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE                                                                                                         | 17 |
| ARTICLE 14 – RELATIONS ENTRE LES PARTIES                                                                                           | 17 |
| ARTICLE 15 – IMPRÉVISION                                                                                                           | 17 |
| ARTICLE 16 – CESSION DU CONTRAT                                                                                                    | 18 |
| ARTICLE 17 – EXÉCUTION DE BONNE FOI                                                                                                | 18 |
| ARTICLE 18 – RESPONSABILITÉ – ASSURANCES                                                                                           | 18 |
| ARTICLE 19 – MARQUES ET RÉPUTATION                                                                                                 | 18 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ARTICLE 20 – DONNÉES PERSONNELLES                           | 18 |
| ARTICLE 21 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION | 19 |

## PRÉAMBULE

La Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE) et de l'ensemble des textes réglementaires applicables pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie (ci-après les « **CEE** »), a mis à la charge des fournisseurs d'énergie – également appelés les « **Obligés** » – l'obligation de réaliser des économies d'énergie.

Conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du Code de l'énergie, les Obligés peuvent se libérer de leurs obligations d'économies d'énergie soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des CEE, soit en déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique. Les économies d'énergies ainsi réalisées sont transformées en CEE une fois que les opérations ont été validées par le Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergie (le « **PNCEE** »), autorité administrative compétente en la matière. Ces CEE sont, par la suite, matérialisés par leur inscription au Registre national des CEE.

Le Mandataire a signé un contrat de mandat de valorisation des CEE avec DRAPO en date du 05/02/2025. À ce titre, le Mandataire agit au nom et pour le compte de DRAPO en qualité de Mandataire.

Le contrat cadre de mandat détermine les conditions et modalités dans lesquelles Le Mandataire agit au nom et pour le compte de DRAPO avec pour mission principale :

- La détection d'efficacité énergétique auprès de Bénéficiaires ;
- Porter le rôle actif et incitatif au sens de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié, par la signature, au nom et pour le compte de DRAPO.

Dans ce contexte, le présent Contrat (ci-après le « **Contrat** ») concrétise le rapprochement entre le Bénéficiaire et DRAPO. Elle permettra de contribuer à relever conjointement le défi de la maîtrise des consommations d'énergie.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

## **ARTICLE 1 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS**

### **1.1 – Définitions**

Le préambule fait partie intégrante du Contrat et a la même portée contractuelle. Toute référence à un Article ou une Annexe constitue, sauf stipulation expresse contraire, une référence à un Article ou à une Annexe du Contrat.

Outre les termes dont certains articles du Contrat donnent une définition expresse, les termes suivants auront la signification précisée ci-après lorsque leur première lettre apparaît en majuscule, qu'ils soient au singulier ou au pluriel.

**Autorité Compétente** : autorité administrative compétente à la date de signature du Contrat pour délivrer les CEE après instruction des dossiers de demande d'obtention ou toute autre entité qui s'y substituerait. Ce service, actuellement dénommé Pôle National des CEE, dépend de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat faisant partie du Ministère de la Transition Ecologique.

**Arrêté du 4 septembre** : désigne l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de Certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, modifié.

**Bénéficiaire** : désigne le Bénéficiaire signataire du Contrat, au sens de l'article 3, I. de l'annexe 5 de l'Arrêté du 4 septembre 2014.

**CEE** : désigne les certificats d'économies d'énergie définis à l'article L 221-8 du Code de l'énergie, biens meubles incorporels délivrés par le PNCEE à un demandeur éligible lorsqu'une action d'économies d'énergie a été réalisée selon certains critères d'éligibilité et dont la seule matérialisation sera son inscription sur le Registre National. Il est exprimé en kWh cumac. Il est négociable selon les règles habituelles du droit commercial.

**CEE Bonifiés** : désigne le(s) certificat(s) d'économies d'énergie tel(s) que défini(s) aux articles L.221-1 et suivants du Code de l'énergie, bonifié(s) dans le cadre des Opérations « Coup de pouce ».

**Chartes d'engagement** : désigne les chartes d'engagement signées par DRAPO, et telles que visées par les articles 3-6 et 3-7 et les annexes V et VI de l'Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie modifiée.

**Cinquième Période** : période d'obligation d'économies d'énergie définie à l'article R. 221-1 du Code de l'énergie qui s'étend du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2025.

**Contrat** : désigne le présent contrat, en ce compris son préambule et ses annexes et avenants éventuels.

**Contribution Financière** : désigne le soutien financier versé au Bénéficiaire.

**Contrôles réglementaires** : Contrôles par échantillonnage des opérations visées par l'Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie,

réalisées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des CEE ».

**Contrôles volontaires** : contrôles des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées diligentées par DRAPO, ces contrôles sont réalisés sur site par un organisme accrédité COFRAC ou par contact.

**Date d'Achèvement d'une Opération** : désigne la Date d'Achèvement d'une Opération au sens de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.

**Date d'Engagement d'une Opération** : désigne la Date d'Engagement au sens de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.

**Dispositif** : désigne les textes légaux et réglementaires ainsi que toutes directives émises par les pouvoirs publics en vigueur en France encadrant le régime des CEE.

**Dossier de travaux** : désigne de manière générale l'ensemble des pièces justifiant des Opérations CEE Classique et/ou CEE Précarité tel que définis dans les Articles 5 du Contrat et donnant lieu à délivrance de CEE.

**Mandataire** : désigne ENERGYLEASE, ayant signé un contrat de mandat pour la Cinquième Période du dispositif des CEE avec DRAPO.

**Organisme de contrôle** : désigne l'organisme accrédité chargé de réaliser des missions d'inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie.

**Opération d'économie d'énergie** : désigne, les opérations d'économies d'énergie réalisées dans le cadre des Fiches d'Opérations standardisées pour lesquelles une valorisation forfaitaire de CEE à attribuer a été définie.

**Pièces** : ensemble des documents et des informations obligatoires, permettant la constitution d'un dossier de demande des certificats d'économie d'énergie.

## 1.2 –Interprétations

Dans le Contrat, sauf stipulation contraire :

- les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;
- en cas de divergence ou de contradiction entre les Parties, le Contrat prévaudra ;
- les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont le Contrat ou le document a fait l'objet ;
- les renvois faits à des Articles ou Titres doivent s'entendre comme des renvois à des Articles ou Titres du Contrat.

En cas de modification législative ou réglementaire du dispositif CEE, les Parties s'engagent à s'y conformer dès leur entrée en vigueur de telle sorte que leur responsabilité contractuelle, délictuelle, civile, commerciale, administrative ou pénale ne puisse être engagée devant aucune juridiction étatique, arbitrale ou quelque autorité administrative qu'il soit.

## **ARTICLE 2 – OBJET**

Le Bénéficiaire envisage de réaliser des travaux visant à économiser l'énergie.

Le présent Contrat définit, conformément à l'article 3.1 de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur modifié (ci-après l' « *arrêté du 4 septembre 2014* »), les conditions dans lesquelles DRAPO accompagne le Bénéficiaire à l'avenir dans le cadre de la réalisation d'Opérations d'économies d'énergie, en lui apportant une Contribution Financière dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie.

Le Contrat constitue en conséquence un partenariat organisé de telle sorte que le Bénéficiaire obtiendra une Contribution Financière en échange de la cession du droit à réclamer les CEE au titre des actions engagées.

## **ARTICLE 3 – RÔLE ACTIF ET INCITATIF DE DRAPO**

DRAPO s'engage, antérieurement au déclenchement de l'Opération réalisée par le Bénéficiaire, à apporter au Bénéficiaire la garantie d'une Contribution Financière directe favorisant la réalisation de l'Opération.

DRAPO garantit ainsi au PNCEE, ou toute autre autorité administrative compétente, de son rôle actif et incitatif en amont des Opérations engagées par le Bénéficiaire.

À ce titre, le Bénéficiaire reconnaît de façon pleine et entière le rôle moteur de DRAPO.

## **ARTICLE 4 – PÉRIMÈTRE**

Les Parties conviennent qu'une Opération d'économies d'énergie réalisée par le Bénéficiaire ne relève du présent Contrat que si elle répond aux critères des Fiches d'Opération standardisée donnant lieu à l'attribution de CEE et la bonification Coup de pouce par la réglementation en vigueur.

Pour l'exécution du Contrat, les Parties conviennent de prendre en considération toute évolution de la législation et de la réglementation, ainsi que toute évolution des Fiches d'Opérations standardisées et des Chartes Coup de Pouce.

## **ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE**

### **5.1 – Déclarations et Garanties**

Le Bénéficiaire garantit à DRAPO que les Opérations n'ont pas été engagées avant la signature du présent Contrat.

Les Opérations doivent être engagées (devis ou commande signé) au plus tard dans les trois (3) mois à compter de la date de signature du présent Contrat.

Pour chaque Opération qu'il souhaite réaliser, le Bénéficiaire :

- S'engage à vérifier au préalable que le professionnel (ou son sous-traitant), à qui il souhaite confier les travaux, dispose des qualifications professionnelles requises par le dispositif des CEE.
  - S'engage à respecter en tout point les critères d'éligibilité prévus dans la fiche standardisée et le cas échéant dans les Chartes Coup de Pouce.
  - Reconnaît et accepte que DRAPO n'a aucune obligation de paiement de la Contribution financière si les critères d'éligibilité des Opérations ne sont pas respectés ou si les documents communiqués sont non conformes ou incomplets.
  - S'engage à ne pas faire de faux ou de fausse déclaration (caractéristique technique déclarée au sein des justificatifs différente de la réalité mise en œuvre, documents antidatés, travaux non réalisés etc.).
  - Accepte le rôle de DRAPO, via son Mandataire, dans l'élaboration, le suivi et le montage du dossier et notamment à ce titre s'engager à lui fournir tous documents ou informations permettant le montage du dossier de demande de délivrance des CEE.
  - À valoriser exclusivement avec DRAPO, au titre du dispositif des CEE, l'Opération pour laquelle il bénéficiera d'une Contribution Financière de sa part, en s'interdisant à autoriser un tiers à valoriser ladite Opération.
- Les CEE obtenus seront la propriété de DRAPO.

## 5.2 – Constitution du Dossier de travaux

Le Bénéficiaire s'engage à remettre à transmettre au plus tard un (1) mois calendaire après la date d'achèvement de travaux les Pièces suivantes :

- a. La copie du devis de réalisation de travaux daté, signé (nom, prénom et qualité du signataire) et cacheté, comme preuve de la date d'engagement de l'Opération ;
- b. L'attestation sur l'honneur en vigueur (ci-après la « **AH** ») dûment renseignée, tamponnée et signée reconnaissant le caractère incitatif et l'antériorité de l'action de DRAPO ;
- c. La copie de la facture de réalisation des travaux signée par le Bénéficiaire, laquelle comporte l'identité complète du Bénéficiaire, date d'édition du document, l'adresse complète du lieu de réalisation des travaux (Nom du site des travaux, exhaustivité des numéros de voie et des références de bâtiment, nom de voie, code postal sans cedex et commune), la description des travaux permettant l'identification sans équivoque des Opérations et de leur conformité aux exigences de la Fiche d'Opération Standardisé ;
- d. Documentation technique issue du fabricant du produit installé permettant d'apprécier la véracité de données mentionnées dans les documents de travaux et AH ;
- e. Tous autres documents demandés par le Mandataire et/ou DRAPO permettant d'apprécier la réalité des Opérations et la cohérence des travaux réalisés ;

- f. Tous autres justificatifs qui devront être fournis à DRAPO, concernant l'action d'économie d'énergie, conformément aux dispositions réglementaires notamment aux précisions de la FAQ de la DGE ou exigences spécifiques du PNCEE en complément de l'arrêté du 4 septembre 2014 ;
- g. Toute autre Pièce justificative prévue par les Chartes Coup de Pouce et notamment la preuve de la qualification du professionnel (certificat RGE) qui réalise les travaux ou de son sous-traitant éventuel.

Au-delà de ce délai, le Bénéficiaire ne pourra se retourner contre DRAPO et/ou le Mandataire si l'Opération ne peut pas être déposée auprès du PNCEE dans le délai de 12 mois suivant la date d'achèvement des travaux. Dans ce cas, DRAPO ne sera pas tenu de verser la Contribution Financière.

Les documents originaux demandés par DRAPO devront être envoyés par courrier à l'adresse ci-dessus :

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Adresse Mandataire</b><br/><b>FINETYS</b><br/><b>66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES,</b><br/><b>75008 PARIS</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le Bénéficiaire garantit également qu'il sera à même de transmettre sur simple demande de DRAPO ou du Mandataire, tout document complémentaire nécessaire en vue d'obtenir des CEE et la bonification Coup de Pouce, dans un délai maximum de 8 jours à compter de l'émission de la demande.

Pour chaque Opération, le Bénéficiaire s'engage à fournir les Pièces conformes et complètes, DRAPO, via son Mandataire, se réservant le droit de refuser et de ne pas valoriser une Opération et de ne pas payer la Contribution Financière dès lors :

- Que l'Opération n'est pas conforme à la réglementation en vigueur du présent Contrat ;
- Que l'Opération n'est pas finalisée avant la fin du Contrat ;
- Que l'une des Pièces est transmise au-delà du délai d'un (1) mois après la fin des travaux ;
- La réponse à une demande de régularisation de l'Opération intervient plus de trois (3) mois après la demande de régularisation.

### **5.3 – Validation et éligibilité des Dossiers de travaux**

DRAPO s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour collecter, en son nom, les CEE correspondant aux actions de maîtrise de la demande d'énergie visée par le Contrat.

Le contrôle du Dossier sera effectué par le Mandataire, conformément à la réglementation relative au dispositif des CEE et aux Chartes d'engagement « Coup de Pouce ». Dans ce cadre, le Mandataire contrôle les éléments visés à l'Article 5.1 ci-avant permettant la validation des Dossiers de travaux et l'obtention des CEE et de la bonification Coup de Pouce.

Lorsque le Dossier de travaux transmis est incomplet, le Mandataire se réserve le droit de solliciter des éléments complémentaires ou des demandes de précisions auprès du Bénéficiaire.

Le Bénéficiaire s'engage à coopérer et à communiquer tout document et information réclamés par le Mandataire dans le cadre de son contrôle.

À l'issue de ce contrôle, DRAPO, via son Mandataire, valide ou refuse les Opérations. Si une irrégularité est constatée au regard de la réglementation, les Opérations concernés ne seront pas rémunérées.

En contrepartie de l'exécution conforme par le Bénéficiaire de ses obligations et de la validation par DRAPO, via son Mandataire, des CEE portant sur les Dossiers de travaux produits par le Bénéficiaire, ce dernier ne percevra aucune autre somme que celles prévues à l'article 7.2. Il ne pourra donc prétendre vis-à-vis de DRAPO et/ou du Mandataire à aucun remboursement de frais, pertes, manque à gagner, etc. qu'il aurait subi à l'occasion de l'exécution de ses obligations au titre du Contrat.

Le Bénéficiaire garantit l'exactitude des informations qui seront communiquées au Mandataire et/ou à DRAPO, notamment dans les documents et Pièces produites dans les Dossiers de travaux.

En cas de modification de la liste des Pièces constituant un Dossier de travaux, le nouveau mode de constitution d'un Dossier de travaux sera communiqué au Bénéficiaire par le Mandataire. Le Bénéficiaire devra alors se conformer sans délai à ce nouveau mode de constitution.

## **ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE DRAPO**

DRAPO via le Mandataire s'engage à :

- Mettre à disposition du Bénéficiaire, par mail, l'ensemble des modèles de documents permettant de valoriser les Opérations au titre du Dispositif des CEE ;
- Valider une Opération dès lors que le Bénéficiaire a respecté l'ensemble de ses obligations au titre du présent Contrat ;
- Verser au Bénéficiaire, selon les modalités de l'Article 7 du Contrat, une Contribution Financière correspondant à chacune des Opérations validées.

## **ARTICLE 7 – PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE**

### **7.1 – Principes**

En contrepartie de l'exécution de ses obligations et pour exercer le rôle actif et incitatif prévu par l'arrêté du 4 septembre 2014, DRAPO verse au Bénéficiaire, par l'intermédiaire du Mandataire une Contribution Financière, déterminé dans les conditions prévues à l'Article 7.2 du Contrat.

### **7.2 – Montant de la Contribution Financière**

Le prix unitaire de la prime est de 6.36.3 euros / MWhc.

Adresse des travaux : 8 RUE DU CLOS RONDOT 25130 truc8 RUE DU CLOS RONDOT 25130 truc

Type de travaux de rénovation énergétique : Fourniture et pose d'une centrale d'air comprimé

Date prévisionnelle d'engagement des travaux (date de signature du devis) :  
17914968000001791496800000

Date prévisionnelle de fin de travaux : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

| Identification Interne et unique de l'Opération | Référence de l'Opération | Description de l'Opération                                                                                                                                                                    | Adresse complète où l'Opération sera réalisée | Volume de l'Opération en kWh cumac attendus | Montant de la Contribution financière en euros | Date maximale d'envoi des Dossiers de travaux complets |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 364                                             | IND-UT-103 v.a17         | Mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un compresseur d'air pour une valorisation en chauffage de locaux, production d'eau chaude sanitaire ou dans un procédé industriel. | 8 RUE DU CLOS RONDOT 25130 truc               | 1206.84 MWh Cumac                           | 1086.16 €                                      | 25/03/2026                                             |
| 363                                             | IND-UT-102 v.a19         | Mise en place d'un système de variation électronique de vitesse (VEV) sur un moteur asynchrone existant ou neuf de puissance nominale inférieure ou égale à 3 MW.                             | 8 RUE DU CLOS RONDOT 25130 truc               | 654.5 MWh Cumac                             | 589.05 €                                       | 25/03/2026                                             |
| 365                                             | IND-UT-124 -             | Mise en place d'un                                                                                                                                                                            | 8 RUE DU CLOS RONDOT 25130                    | 264.0 MWh Cumac                             | 237.60 €                                       | 25/03/2026                                             |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                         |           |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|--|
|              | v.a14 | séquenceur électronique, avec ou sans optimisation d'énergie, assurant le pilotage des compresseurs d'une centrale de production d'air comprimé. Un séquenceur électronique régule la pression de service du réseau. Un séquenceur électronique avec optimisation d'énergie définit en plus l'engagement optimal des compresseurs d'air. | truc |                         |           |  |
| <b>Total</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2125.34<br>MWh<br>Cumac | 1912.81 € |  |

\*Le montant de la prime est donné à titre indicatif sur la base des kWh cumac estimés à partir des éléments communiqués à la date de signature du présent Contrat. Les montants des kWh cumac et de la Contribution Financière seront définis après l'instruction et le contrôle par le Mandataire des documents techniques et de l'ensemble des Pièces listés dans le présent Contrat suivant et constituant le Dossier de travaux.

Contribution Financière = Volume Obtenu x 6.36.3 euros / MWhc.

Les éléments ci-dessus font l'objet du Cadre de Contribution joint en annexe 1<sup>1</sup>.

Les Opérations doivent être engagées (devis ou commande signé) au plus tard dans les trois (3) mois à compter de la date de signature du présent Contrat. Au-delà de ce délai, le montant de la Contribution

<sup>1</sup> Annexe 1 : Cadre Contribution – incitation directe

Financière pourra être revu par DRAPO. En cas de désaccord des Parties sur le nouveau montant, DRAPO pourra résilier le Contrat comme prévu à l'article 11.1.

Dans le cas où le Bénéficiaire des travaux ne fournirait pas à DRAPO les documents de fin de travaux dans les délais convenus ci-dessus, DRAPO se verrait libéré de ses obligations.

### **7.3 – Modalités de paiement**

La Contribution Financière est versée dans les conditions suivantes :

- DRAPO valide, via le Mandataire, que le Dossier de travaux est complet, éligible et que les Pièces transmises sont conformes ;
- DRAPO dépose le Dossier de travaux auprès du PNCEE ;

Le paiement de la Contribution Financière s'effectuera par le Mandataire dans un délai de 30 jours à compter de la validation du Dossier de travaux par DRAPO.

## **ARTICLE 8 – CONTRÔLES**

### **8.1 – Contrôles Obligatoires**

Conformément à la réglementation en vigueur concernant les contrôles et notamment l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie modifiée, DRAPO pourra effectuer ou faire effectuer, sur le site du Bénéficiaire sur lequel l'Opération est réalisée, et/ou par contact un ou plusieurs contrôles concernant les modalités de réalisation de l'Opération faisant l'Objet de la présente Convention.

Le Bénéficiaire s'engage à coopérer et communiquer tout document et information réclamés par DRAPO ou le Bureau de contrôle.

Le contrôle pourra être effectué par ses soins, ou par un organisme extérieur accrédité COFRAC. Il pourra intervenir avant ou après règlement de la Contribution Financière.

En cas de travaux non satisfaisants à la suite d'un contrôle sur site et/ou par contact, le Bénéficiaire s'engage à demander au professionnel ayant réalisé les travaux de mettre en place dans les meilleurs délais toute mesure corrective nécessaire à la mise en conformité des travaux.

À défaut de mise en conformité, l'Opération sera considérée comme non éligible au dispositif des CEE, ne sera pas valorisée auprès du PNCEE et DRAPO ne versera pas la Contribution Financière correspondante au Bénéficiaire.

Dans ce cas, il revient au seul Bénéficiaire de se retourner contre le professionnel ayant réalisé les travaux pour un éventuel dédommagement.

### **8.2 – Contrôles volontaires**

DRAPO pourra effectuer ou faire effectuer sur le site du Bénéficiaire sur lequel l'Opération est réalisée, et/ou par contact, un ou plusieurs contrôles concernant les modalités de réalisation de l'Opération faisant l'objet du présent Contrat.

Le contrôle pourra être effectué par ses soins, ou par un organisme extérieur accrédité COFRAC. Il pourra intervenir avant ou après règlement de la Contribution Financière mentionnée à l'Article 7.2.

Dans le cadre de ces contrôles, DRAPO, via son Mandataire, se réserve le droit (i) de solliciter le Bénéficiaire si des éléments complémentaires sont nécessaires pour la validation d'une Opération et (ii) de vérifier ou faire vérifier la qualité des travaux y compris par des vérifications sur site.

Le Bénéficiaire s'engage à coopérer et à communiquer tout document et information réclamés par DRAPO ou le Mandataire.

En cas de travaux non satisfaisants à la suite d'un contrôle sur site et/ou par contact, le Bénéficiaire s'engage à demander au professionnel ayant réalisé les travaux de mettre en place dans les meilleurs délais toute mesure corrective nécessaire à la mise en conformité des travaux.

À défaut de mise en conformité, l'Opération sera considérée comme non éligible au dispositif des CEE, ne sera pas valorisée auprès du PNCEE et DRAPO ne versera pas la Contribution Financière correspondante au Bénéficiaire.

Dans ce cas, il revient au seul Bénéficiaire de se retourner contre le professionnel ayant réalisé les travaux pour un éventuel dédommagement.

Pour l'information du Bénéficiaire, la ou les Opérations du Bénéficiaire sont déposées en même temps que d'autres Opérations éligibles, afin d'atteindre un volume total de 50 GWh cumac, ce seuil pouvant varier en fonction de l'évolution de la réglementation.

## **ARTICLE 9 – CONTRÔLES RÉALISÉS PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE**

Le PNCEE est l'autorité administrative compétente en charge du contrôle des dossiers d'Opérations au titre du dispositif des CEE. En conformité avec le dispositif des CEE, le PNCEE peut instruire tous les Dossiers de travaux pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance des CEE liés à un dossier d'Opérations (article R.222-4 du code de l'énergie) afin de notamment vérifier la véracité de l'Opération et sa conformité avec le dispositif des CEE (notamment les fiches d'Opérations Standardisées).

Pour le cas où le PNCEE, au cours de son contrôle, détecte des non-conformités, il peut en référer au Ministre de la Transition Ecologique qui pourra prendre toutes les sanctions prévues dans le dispositif des CEE, notamment l'annulation des CEE liés à l'Opération non conforme.

### **9.1 – Annulation des CEE**

Pour le cas où, à la suite d'un contrôle du PNCEE, l'Opération et/ou le Dossier de travaux, en tout ou partie, est décrété non-conforme par le PNCEE et les CEE liés à cette Opération font l'objet d'une annulation suite à une décision (en raison d'un défaut du fait du Bénéficiaire et/ou du professionnel ayant réalisé les travaux) du Ministre de la Transition Ecologique, le Bénéficiaire s'engage à rembourser à DRAPO, l'intégralité du montant de la Contribution Financière qui lui aura été versée au titre de l'Opération sanctionnée.

Le délai de remboursement est de quinze (15) jours à première demande du Mandataire ou de DRAPO.

## **9.2 – Indemnisation de DRAPO**

Pour le cas où des pénalités seraient appliquées à l'encontre de DRAPO suite à un contrôle par les Autorités Compétentes sur les CEE obtenus dans le cadre du Contrat et provenant d'un manquement avéré du Bénéficiaire, ce dernier sera responsable de toute pénalité éventuellement supportée par DRAPO.

Par ailleurs s'il est établi que le Bénéficiaire aurait manifesté une intention volontaire de fraude, les pénalités et sanctions déterminées par l'Autorité Compétente seront appliquées par DRAPO.

DRAPO se réserve le droit d'intenter, via son Mandataire, toute action contre le Bénéficiaire en paiement de dommages et intérêts.

## **ARTICLE 10 – DURÉE**

Le Présent Contrat prend effet à compter de la date de signature par les Parties et prendra fin le 31/12/2025.

L'arrivée du terme ou la survenance d'une résiliation anticipée du Contrat n'affectera pas la validité des droits et obligations prévus aux présentes qui, par leur nature ou du fait des dispositions spécifiques, se prolongent au-delà du terme ou de cette résiliation, tant pour les Parties que pour leurs ayants droit, et ce jusqu'à leur date respective d'expiration.

## **ARTICLE 11 – RÉSILIATION ANTICIPÉE**

### **11.1 – Résiliation pour non-respect des obligations contractuelles par une des Parties**

Le Contrat pourra être résilié de plein droit, sans préavis et sans formalité judiciaire, par une Partie en cas de manquement par l'autre Partie à l'une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre.

Dans tous les cas, la Partie qui a manqué à ses engagements contractuels ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.

La Partie lésée par le manquement se réserve le droit de demander la réparation du préjudice qu'elle a éventuellement subi du fait du manquement de l'autre Partie.

Nonobstant ce qui précède, le Bénéficiaire s'engage à restituer à première demande les acomptes qui auraient été versés par DRAPO.

### **11.2 – Résiliation pour faute grave/lourde**

En cas de faute grave ou de faute aux effets irréversibles, le Contrat est immédiatement résilié. Seront notamment considérés comme faute grave :

- Produire de faux documents ;
- Falsification des documents/pièces transmis ;
- Usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;
- Un manque de loyauté de l'une ou l'autre des Parties ;
- Une violation de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Les dossiers remis par le Bénéficiaire à DRAPO à la date de cession du Contrat peuvent être présentés à l'Autorité Compétente. Ils donnent lieu à rémunération dans les conditions de l'article 7.

### **11.3 – Résiliation en cas de modification des textes relatifs à l'obtention des CEE incompatibles avec les stipulations du Contrat**

Les Parties conviennent expressément qu'en cas de modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux économies d'énergie ou au dispositif des CEE rendant inapplicables les

stipulations du Contrat ou sans objet, et les Parties ne parviennent pas à un accord sur les mesures à adopter, le présent Contrat pourra être résilié de plein droit, avec un préavis de quinze (15) jours calendaires, notifié par Lettre Recommandé avec Avis de Réception.

#### **ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITÉ**

Les Parties sont tenues à une obligation de confidentialité au titre du Contrat et garderont strictement confidentiels les termes et conditions du Contrat ainsi que tous les documents et informations (notamment techniques et commerciales) qu'elles seront amenées à échanger dans le cadre de l'exécution du Contrat.

#### **ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE**

Sont réputés cas de force majeure tout événement échappant au contrôle de la partie affectée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l'exécution de tout ou partie de ses obligations par la partie affectée, au sens de l'article 1218 du Code civil et de la jurisprudence.

Une Partie ne sera pas tenue pour responsable de la non-exécution de l'une de ses obligations dans la mesure où celle-ci peut prouver :

- Que cette non-exécution a été due à un empêchement indépendant de sa volonté, et
- Qu'elle ne pouvait raisonnablement être tenue de prévoir cet empêchement et ses effets sur son aptitude à exécuter la présente convention au moment de sa conclusion, et
- Qu'elle n'aurait pas pu raisonnablement, éviter ou surmonter cet événement, ou ses effets.

Pendant cette période, les Parties seront exemptées de toute obligation telle que définie dans le présent Contrat.

En cas de suspension supérieure à trente (30) jours calendaires, les Parties conviennent que le Contrat pourra être résilié sans indemnités pour aucune d'elles.

#### **ARTICLE 14 – RELATIONS ENTRE LES PARTIES**

Les Parties agissent en qualité de cocontractants indépendants et aucune stipulation du Contrat ne doit, dans quelque circonstance que ce soit, être interprétée comme conférant à l'une des Parties la qualité d'agent, de commissionnaire, de distributeur, de représentant ou de mandat de l'autre Partie.

Aucune des Parties ne s'engage au titre du Contrat ou à tout autre titre, à assumer une quelconque obligation, réglementaire ou contractuelle, incombant à l'autre Partie, ou à s'immiscer dans la conduite des affaires de l'autre Partie.

#### **ARTICLE 15 – IMPRÉVISION**

Conformément à l'article 1195 du Code civil, si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une Partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du Contrat à son cocontractant.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les Parties peuvent convenir de la résolution du Contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le Contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

#### **ARTICLE 16 – CESSION DU CONTRAT**

Chaque Partie s'interdit, sauf accord préalable et écrit de l'autre Partie, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, y compris par voie de fusion ou d'une cession totale ou partielle des actifs ou de l'activité d'une Partie, le bénéfice du Contrat.

#### **ARTICLE 17 – EXÉCUTION DE BONNE FOI**

Les Parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent Contrat qui forme un tout indissociable, de telle sorte que nul ne pourra ainsi se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à d'autres indépendamment du tout.

#### **ARTICLE 18 – RESPONSABILITÉ – ASSURANCES**

Chaque Partie est responsable de tous dommages certains directs de quelque nature qu'ils soient, qui seraient occasionnés à l'autre Partie et/ou à tous tiers et qui seraient la conséquence d'un manquement dans le cadre de l'exécution de ses obligations.

Chaque Partie tiendra l'autre Partie et ses assureurs garantis de tous dommages et responsabilités qu'elle viendrait à supporter à ce titre.

Chaque Partie s'engage à souscrire à ses frais et à maintenir en état de validité pendant toute l'exécution du Contrat, y compris toute prolongation, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tous les risques susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du Contrat.

Chaque Partie supportera les conséquences pécuniaires des dommages subis par ses préposés au cours de l'exécution du Contrat.

#### **ARTICLE 19 – MARQUES ET RÉPUTATION**

Les marques et logos régulièrement déposés auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), sont la propriété exclusive de chacune des Parties, qui sont donc les seules détentrices du droit de les céder ou de les exploiter. Le présent Contrat ne concède aucun droit de propriété intellectuelle au profit des Parties.

Chacune des Parties s'engage à préserver et à ne pas porter atteinte, à tout moment, et réciproquement à la réputation et l'image de marque de l'autre Partie.

#### **ARTICLE 20 – DONNÉES PERSONNELLES**

Les Parties s'engagent à respecter la législation et la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 en vigueur au 25 mai 2018 dit « RGPD » et la loi

n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée (ci-après « **Réglementation applicable sur la Protection des Données Personnelles** »), lors de la collecte et du traitement des données personnelles qu'elles recueillent elles-mêmes ou qu'elles reçoivent d'une autre Partie conformément au présent Contrat.

#### **ARTICLE 21 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION**

Le Contrat est soumis au droit français.

Toute difficulté relative à la validité, l'interprétation, l'exécution et/ou l'extinction du Contrat, pour quelque cause que ce soit, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris ou son Président selon le cas, auxquels les Parties attribuent compétence exclusive, quel que soit le lieu d'exécution du Contrat, le domicile du défendeur et/ou le mode de règlement accepté, même en cas de pluralité de défendeurs.

Fait en deux exemplaires, à \_\_\_\_\_ le \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_.

#### **LE BÉNÉFICIAIRE**

Nom :  
Prénom :  
Fonction  
Signature

#### **Pour DRAPO représentée par le Mandataire**

Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Cachet et signature